



COLEGIO PÚBLICO de
ABOGADOS & PROCURADORES

Segunda Circunscripción Judicial

Sede Central: Tel.Fax.: (0260) 4422972 - CP 5600 - Emilio Civit 257 - San Rafael - Mza.
Delegación General Alvear: (02625) 423814 - CP 5620 - Paso de Los Andes 476 - General Alvear - Mza.
www.colejus.com.ar - colejus@speedy.com.ar

Reglamento de Comisiones, Institutos, Delegados, Representantes, Recaudadores e Inspectores del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.-

En la ciudad de San Rafael, a los 2 días del mes de Agosto del año 2017, siendo las 12 hrs. se reúnen en la Sede del Colegio de Abogados, los miembros del DIRECTORIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, con el fin de reformar el Reglamento de Comisiones, Institutos, Delegados, Representantes, Recaudadores e Inspectores de esta Institución, el que queda redactado de la siguiente manera:

CAPITULO PRIMERO. ÁMBITO DE APLICACIÓN

ART. 1. El Colegio se manifiesta única y exclusivamente a través del Directorio, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 82 de la ley 4976 en lo referente a las decisiones que deben ser tomadas en Asamblea de abogados y procuradores colegiados, y del Tribunal de Ética. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Directorio contará con la colaboración y asesoramiento no vinculante de las Comisiones, Institutos y Delegados, junto con la actuación profesional de los Recaudadores e Inspectores que el Directorio designe, así como de cualesquiera otros que estimare conveniente crear en lo futuro para el logro de sus objetivos institucionales. Tales organismos gozan de las atribuciones necesarias para la consecución de los fines que la presente reglamentación les asigne y de las funcionalmente comprendidas en los objetivos que el Directorio les encomiende, debiendo ajustar su funcionamiento a lo que disponga en cada caso el Directorio. El ejercicio de las atribuciones que correspondan a tales organismos se constituirá en el cumplimiento de un deber ético en cabeza de sus responsables.-

CAPITULO SEGUNDO. DISPOSICIONES GENERALES

ART. 2. REQUISITOS: Solo podrán ejercer funciones como responsables de Comisiones, Institutos, Delegados, Recaudadores o Inspectores, los profesionales que 1) se encuentren matriculados en este Colegio, 2) que no se encuentren en mora en el pago de las cuotas previstas por el art. 96 de la ley 4976, 3) que no posea sanción del Honorable Tribunal de Ética o de la Suprema Corte de Justicia, hasta pasado dos (2) años de la sanción impuesta. Si la sanción no se encontrara firme, se concederá al responsable licencia obligatoria hasta tanto recaiga resolución definitiva en la causa. La prestación de los servicios que exija el cumplimiento de las funciones correspondientes a los integrantes de las Comisiones, Institutos y Delegados es gratuito. Los servicios prestados por los recaudadores e inspectores se presume onerosos y, en su caso, su monto deberá ser fijado en el contrato de prestación de servicios celebrado con el profesional.-

ART. 3. AUTORIZACIÓN PREVIA: Requerirán previa autorización del Directorio aquellas actividades que importen el uso de las instalaciones, servicios o personal del Colegio, o cuando demanden financiación con sus fondos, puedan comprometer la opinión institucional o la responsabilidad patrimonial del Colegio, o deban ser dadas a publicidad por éste.

CAPITULO TERCERO. DE LAS COMISIONES E INSTITUTOS

ART. 4. FUNCIONES: Las Comisiones y los Institutos, en el ámbito de competencia definido por la materia a cada una asignada, tienen por función la consecución de los objetivos establecidos por los incisos 7, 10, 11 y 17 del art. 65 de la ley 4976 y, en general:

a) el estudio e investigación teórico-prácticos y la formación de opinión pública en todos aquellos asuntos propios de su disciplina o especialidad;

b) la realización de actividades formativas, académicas, de actualización, capacitación y perfeccionamiento para abogados y procuradores matriculados, mediante cursos, jornadas, encuentros, conferencias, debates, estudios y la interacción con otras entidades dedicadas a su misma especialidad. Cada Comisión e Instituto están obligados a organizar por lo menos dos (2)

actividades de las que habla este inciso al año, siendo este incumplimiento una justa causa de remoción de sus miembros;

c) la emisión de informes y dictámenes a requerimiento del Directorio, que podrá constituirlos en cualquier tiempo en órgano de consulta y asesoramiento sobre temas de su incumbencia;

d) prestar toda la colaboración necesaria al Directorio del Colegio y al Honorable Tribunal de Ética, en lo que estos requieran.

e) la proposición al Directorio de publicaciones y otorgamiento de premios, reconocimientos y becas para investigación y estudio;

f) la elaboración de proyectos de reforma y mejoramiento de la legislación vigente;

g) designar subcomisiones internas y delegados que representen a la Comisión o al Instituto

h) convocar a reuniones y fijar el orden del día

i) decidir sobre toda otra actividad o cuestión que haga a la administración de la Comisión o Instituto, realizando todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dando debida cuenta al Directorio.-

ART. 5. FUNCIONAMIENTO: Las Comisiones e Institutos gozan ante el Directorio de la más amplia libertad académica. Son autónomas en lo relativo a su funcionamiento interno, forma de sesionar, periodicidad en la reunión de sus miembros, definición de su temario, orden del día y del programa de actividades ordenadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo precedente, con las limitaciones que surgen de la presente reglamentación.

ART. 6. COMPOSICIÓN DE LOS INSTITUTOS: Los Institutos estarán conformados por un Presidente y un Secretario nombrado por el Directorio. La participación de los restantes miembros es abierta, se realiza mediante inscripción por Secretaría del Colegio, consignando los siguientes datos: nombre, DNI, matrícula, número de teléfono, correo electrónico y domicilio legal.-

ART. 7. COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES: estarán conformados por un Presidente y un Secretario nombrado por el Directorio. La participación de los restantes miembros es abierta, se realiza mediante inscripción por Secretaría del Colegio, consignando los siguientes datos: nombre, DNI, matrícula, número de teléfono, correo electrónico y domicilio legal.-

ART. 8. DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y DURACIÓN EN EL CARGO: Los Institutos y Comisiones estarán conformados por un Presidente y un Secretario nombrado por el Directorio. La propuesta de los postulantes la realizarán los integrantes del Instituto pudiendo el Directorio realizar una convocatoria al efecto. La elección y nombramiento por el Directorio es discrecional. El Presidente y el Secretario durarán en sus cargos como máximo hasta la finalización de la gestión del Directorio que lo nombró. El nuevo Directorio realizará una nueva convocatoria cuando asuma a los fines de nombrar las nuevas autoridades o ratificar las existentes, y mientras tanto los miembros ejercerán sus funciones interinamente.-

ART. 9. REMOCIÓN: El Director de la Comisión o Instituto podrá ser removido de su cargo por los miembros del Instituto o Comisión, por las mismas causales que pueden serlo los miembros del Directorio del Colegio, como asimismo cuando cometa un hecho calificable de grave inconducta, la que se resolverá con el voto de los dos tercios de los miembros de la Comisión o Instituto. Asimismo la inasistencia injustificada de alguno de los integrantes a cinco reuniones consecutivas o seis (6) alternadas en el término de un año, podrá ser objeto de remoción, si la Comisión o Instituto lo decide con el voto de los dos tercios de los miembros que la componen en reunión citada al efecto. El Directorio del Colegio puede remover al Presidente, al Secretario o a cualquier miembro del Instituto o Comisión en cualquier momento por resolución fundada.-

ART. 10. RENUNCIA: Cualquier integrante de la Comisión o Instituto podrá poner a disposición de este su renuncia, por los motivos que estime corresponder, la cual deberá ser aceptada por la Comisión o Instituto por simple mayoría.-

ART. 11. VACANCIA: Para los casos de renuncia, remoción, o cualquier otra circunstancia que genere la vacancia de un cargo, se procederá a la designación de su reemplazo conforme el procedimiento previsto en el art. 8 del presente reglamento.-

ART. 12. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL INSITUTO O COMISIÓN: Serán las siguientes:

a) Ejercer la representación natural de la Comisión o Instituto ante el Directorio, como así también ante cualquier organismo externo al ámbito del Colegio.

b) Proponer a los miembros de la Comisión o Instituto, el programa anual de conferencias, cursos y tareas propios de su materia, el cual deberá ser presentado ante el Honorable Directorio. Para la realización de las actividades no previstas en el programa anual, deberá requerir autorización por escrito ante el Honorable Directorio a los fines de que se apruebe el temario, la disponibilidad de las instalaciones del Colegio, la nómina de encargados, disertantes, expositores, etc. y la difusión y publicidad de la actividad de que se trate.

c) Reunir a la Comisión o Instituto para las sesiones, dirigiendo el debate.

d) Firmar las cartas, notas y demás documentación que emane de la Comisión o Instituto.

e) Cumplir y hacer cumplir este reglamento y las decisiones que emanen de la Comisión o Instituto y/o de las Autoridades del Colegio

ART. 13. DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES E INSTITUTOS: Deberán sesionar en reunión general de miembros al menos una vez al mes, donde todos ellos tendrán derecho a ser escuchados. Las reuniones y sesiones que se realicen en las instalaciones del Colegio deberán ajustarse a las limitaciones horarias que el Directorio establezca en la resolución que apruebe el programa anual de actividades, procurando en todos los casos evitar gastos innecesarios en el uso de material, prestaciones o por la atención de los empleados del Colegio.

ART. 14. DE LOS LIBROS: La Comisión o Instituto, llevará obligatoriamente los siguientes libros:

a) LIBRO DE ACTAS: Deberá ser habilitado por las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores y en el que se asentará un acta por cada reunión, en forma correlativa y numerada. Las actas contendrán el orden del día, las decisiones que se tomen en relación al orden del día y el resultado de las votaciones que hubieran.

b) REGISTRO DE ASISTENCIA: Que contendrá; nombre y apellido, número de matrícula, correo electrónico y teléfono de cada miembro, como asimismo la asistencia a las reuniones de la Comisión.

c) CARPETA DE DOCUMENTACION: Contendrá archivadas en forma ordenada y cronológica copias de:

(1) Toda documentación que emane de la Comisión o Instituto.

(2) Correspondencia e informes recibidos.

(3) Comunicaciones y temarios de congresos de interés.

(4) Las Resoluciones del Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores que se relacionen con la Comisión o Instituto en cuestión;

(5) Toda otra documentación de relevancia.

ART. 15. Sin perjuicio de las Comisiones o Institutos que el Directorio estime conveniente crear, y de la organización y distribución de materias que entre ellas disponga para su mejor funcionamiento, son Institutos dependientes del Directorio los siguientes:

1) Instituto de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil y Comercial

2) Instituto de Derecho Laboral

3) Instituto de Derecho Administrativo

4) Instituto de Derecho de Familia

5) Instituto de Derecho Ambiental

6) Comisión Senior

7) Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología

8) Instituto de Derecho de Consumo

9) Comisión de Cultura y Deporte

10) Comisión de Jóvenes Abogados

11) Comisión de ex Representantes en las Comisiones Evaluadoras, Asesoras y Consejo de la Magistratura Provincial

12) Instituto de Derecho Constitucional

ART. 16. Todas las Comisiones o Institutos creados o a crearse por el Directorio estarán sujetos a la presente reglamentación, con excepción de la Comisión de Jóvenes Abogados y Procuradores que se registrará por su propio estatuto especial.-

CAPITULO CUARTO.DELEGADOS Y REPRESENTANTES

ART. 17. Serán funciones de los Delegados y Representantes que designe el Directorio:

A) Representar al Honorable Directorio, siguiendo sus expresas instrucciones, ante la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y cualquier otra entidad afín,

B) Será requisito para ser Delegado dar cumplimiento con los requisitos exigidos en el artículo 2° del presente Reglamento,

C) Durará en su cargo un (1) año o hasta la asunción de un nuevo delegado que lo sustituya en el cargo,

D) Asistir a las reuniones del Directorio del Colegio cuando este se lo requiera o a petición del propio Delegado.

E) Estará sometido al régimen de remoción de los miembros de la Comisión e Institutos,

F) Informar por escrito al Directorio sobre las actividades desempeñadas.

ART. 18. Los profesionales pertenecientes a este Colegio que previa postulación ante la Federación Mendocina de Colegios de Abogados, hayan sido designados como Representantes ante el Consejo de la Magistratura o hayan sido designados para integrar las Comisiones Asesoras del Consejo de la Magistratura, estarán sometidos a lo dispuesto por el presente reglamento.-

ART. 19. Funciones especiales de los Representantes del Colegio ante el Consejo de la Magistratura: además de las funciones que prevé el artículo anterior, deberán informar en forma trimestral al Directorio todo lo acontecido en el Consejo de la Magistratura.-

ART. 20. Funciones especiales de los Representantes del Colegio integrantes de Comisiones Asesoras: En cumplimiento de las Funciones dispuestas por el art. 65 inc. 6 y 7 de la ley 4976, los Representantes que actúen en las Comisiones Asesoras deberán informar trimestralmente o a requerimiento del Directorio por escrito o personalmente, de su participación en los exámenes y del desempeño de los postulantes, que permita conocer el nivel cultural, preparación profesional y de especialización de los Abogados y Procuradores asociados a este Colegio.-

CAPITULO QUINTO. RECAUDADORES E INSPECTORES DEL COLEGIO

ART. 21. FUNCIONES DEL INSPECTOR: Las funciones de los Inspectores y Recaudadores del Colegio será la de ejercer un exhaustivo control y fiscalización de los recursos del Colegio de acuerdo a lo establecido en el art. 96 in G de la ley 4976 y su Reglamento, detectar su evasión y realizar las acciones necesarias para su recaudación, en su caso.-

ART. 22. DERECHOS Y DEBERES: Los Inspectores y Recaudadores deberán:

- a) hacerse parte,
- b) contestar las vistas,
- c) efectuar liquidaciones,
- d) controlar los importes abonados y detectar los evadidos
- e) y toda otra función que sea necesaria efectuar en nombre y representación de este Colegio, en todos aquellos procesos que conforme la reglamentación vigente se daba abonar el importe de Derecho Fijo.
- f) Cualquier otra función que les instruya el Directorio del Colegio.

ART. 23. INFORME TRIMESTRAL: Los Inspectores y Recaudadores deberán informar trimestralmente por escrito al Directorio, todas las tareas efectuadas y los autos en que ha intervenido en nombre y representación del Colegio como así también de todo lo actuado en el ejercicio de sus funciones.-

CAPITULO SEXTO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

ART. 24. Todo lo que no esté previsto en este Estatuto, se regirá por la ley 4.976 y sus modificatorias.-

ART. 25. DEROGACIÓN: Dispóngase la derogación de toda otra normativa anterior emanada de este Colegio que se oponga al presente reglamento.-

ART. 26. Para la entrada en vigencia del presente reglamento será necesaria la aprobación del mismo mediante resolución emanada del Directorio del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial.-